

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3679/2545

วัดแสงธรรมสุธาราม
นายปรีชา ไตรศักดิ์ศรี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 149 วรรคท้าย, มาตรา 156 วรรคสี่

คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ หมายถึง ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้นใหม่ได้ เฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้นำพยานหลักฐานมาสืบตามคำขอฉบับเดิมไว้บ้างแล้ว แต่พยานหลักฐานของผู้ยื่นคำขอที่นำสืบไว้แล้ว ยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่าเป็นคนยากจน กฎหมายจึงเปิดช่องให้ผู้ยื่นคำขอร้องต่อศาลให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่เพื่ออนุญาตให้ตนนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนยากจนได้อีก

คดีนี้ จำเลยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ แต่ปรากฏว่าไม่มีการสืบพยานจำเลยแม้แต่ปากเดียว จนศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ จำเลยจะมายื่นคำร้องขออนุญาตให้จำเลยนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนยากจนอีกไม่ได้

คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง หรือฎีกาคำสั่งตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นใดส่วนอนาถา นี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 149 วรรคท้าย

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ โดยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ดินพิพาทนับแต่มีคำพิพากษาเป็นต้นไป และให้จำเลยปรับปรุงที่ดินพิพาทให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการเช่า หากไม่ปฏิบัติตามให้ใช้ค่าเสียหาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินพิพาทและทำที่ดินพิพาทให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการเช่า กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๓๐,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ปรากฏว่า จำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยขอเลื่อนคดีติดต่อกันมาแล้วถึง ๓ ครั้ง และในนัดนี้จำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือร้องขอเลื่อนคดี ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบให้รับฟังได้ตามคำร้อง จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปก็ให้จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน ๑๕ วัน

จำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลยต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ของจำเลยไปแล้ว และไม่มีการหมยบัญญัติให้จำเลยร้องขอพิจารณาคำขอนั้นใหม่โดยอ้างเหตุไม่จงใจมาศาล หากจำเลยประสงค์ขอดำเนินคดี

อย่างคนอนาถา จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างอนาถาใหม่ได้ ยกคำร้อง
คำคำร้องให้เป็นพับ

ต่อมาจำเลยได้ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ขอให้พิจารณาคำขอ
ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์นั้นใหม่อีก

ศาลชั้นต้นได้ไต่สวนแล้ววินิจฉัยว่า กรณียังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนยากจนและ
ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ได้ จึงให้ยกคำร้อง และให้จำเลยนำค่า
ธรรมเนียมมาชำระภายใน ๓๐ วัน

จำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ขอให้ศาลไต่สวน และ
พิจารณาคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับคำร้องของจำเลยไว้ดำเนินการไต่สวน ระหว่างไต่สวน
ศาลชั้นต้นตรวจสอบสำนวนแล้ว เห็นว่า การยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของ
จำเลยครั้งนี้เป็นการยื่นครั้งที่ ๓ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ การที่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งรับคำร้องของจำเลยฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ไว้ไต่สวนเป็นการสั่ง
โดยผิดพลาด จึงให้เพิกถอนคำสั่งรับคำร้องและนัดไต่สวนคำร้องดังกล่าว คำคำร้องให้
เป็นพับ (ที่ถูกต้องระบุว่า มีคำสั่งใหม่ให้ยกคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ มา
ด้วย) หากจำเลยประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไปก็ให้คำนวณค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายใน
กำหนด ๑๕ วัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ วินิจฉัยว่า คดีนี้มีจำเลยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคน
อนาถาในชั้นอุทธรณ์ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ แต่จำเลยไม่นำพยานมา
ไต่สวน ๓ ครั้งติดต่อกัน ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบและให้ยกคำร้อง ต่อ

มาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตนำพยานแสดงเพิ่มเติมว่าเป็นคนยากจน ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วยกคำร้อง เห็นว่า การยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ ต้องเป็นเรื่องที่จำเลยนำพยานมาสืบบ้างแล้ว แต่คดีนี้ไม่มีการสืบพยาน กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ ที่ศาลชั้นต้นรับคำร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของจำเลยไว้ไต่สวนจึงไม่ถูกต้อง จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสีย ดังนั้น การที่จำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ขออนุญาตนำพยานแสดงเพิ่มเติมจึงเป็นการไม่ชอบ ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ หากจำเลยประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายในกำหนด ๑๕ วัน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของจำเลย เป็นคำร้องขอต่อศาลให้พิจารณาคำร้องฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ หรือไม่ ศาลฎีกาได้พิจารณาคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของจำเลยแล้วเห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ของจำเลยโดยไม่มีการไต่สวน ทำให้จำเลยไม่ได้เสนอพยานหลักฐานเกี่ยวกับความยากจนของจำเลยต่อศาล ขอให้ศาลอนุญาตให้จำเลยนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม และให้มีการพิจารณาคำร้องฉบับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ของจำเลยใหม่ จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าจำเลยประสงค์จะใช้สิทธิขอสืบพยานเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนยากจนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ มิใช่กรณีที่จำเลยตกเป็นคนยากจนลงภายหลังและจำเลยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างอนาถาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง ตอนท้าย คดีจึงมีปัญหาคือ

วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ เป็นเรื่องที่ต้องมีการสืบพยานมาบ้างแล้วหรือไม่เห็นว่า ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ได้เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอได้นำพยานหลักฐานมาสืบตามคำขอฉบับเดิมไว้บ้างแล้ว แต่พยานหลักฐานของผู้ยื่นคำขอที่นำสืบไว้แล้ว ยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่าเป็นคนยากจน กฎหมายจึงเปิดช่องให้ผู้ยื่นคำขอร้องขอต่อศาลให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่เพื่ออนุญาตให้ตนนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนยากจนได้อีก เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ไม่มีการสืบพยานจำเลยเลยแม้แต่ปากเดียว กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ การดำเนินกระบวนการพิจารณาของจำเลยจึงไม่ถูกต้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลชั้นต้นยกคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของจำเลยแล้ว จำเลยก็จะมายื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ใหม่ อีกไม่ได้เพราะเป็นคำร้องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องยกคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ของจำเลยดังกล่าวเสียโดยไม่จำเป็นต้องรับคำร้องดังกล่าวของจำเลยไว้ได้สวนอีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่รับคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของจำเลยโดยวินิจฉัยว่าเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบและวินิจฉัยว่าการยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ เป็นการไม่ชอบแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ของจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา คำร้องอุทธรณ์คำสั่งหรือฎีกาคำสั่งตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นได้สวนอนาถา นี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๙ วรรคท้าย ที่จำเลย
เสียค่าคำร้อง ค่าคำขอ ค่าอ้างเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณา
ในชั้นไต่สวนอนาถา นี้ โดยที่ศาลชั้นต้นมิได้สั่งคืนให้แก่จำเลย รวมทั้งที่ศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์สั่งให้ค่าคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาและค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์
ที่จำเลยเสียมาให้เป็นพับแก่จำเลยนั้นยังไม่ถูกต้อง เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง และ
เห็นสมควรคืนค่าขึ้นชั้นฎีกาที่จำเลยเสียมาให้แก่จำเลยเสียด้วย

พิพากษายืน แต่ให้คืนเฉพาะค่าธรรมเนียมศาลในชั้นขอดำเนินคดีอย่างคน
อนาถาทั้งสามศาลให้แก่จำเลย ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกานอกนั้นให้เป็นพับ หาก
จำเลยประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อไป ก็ให้นำค่าธรรมเนียมศาลที่จะ
ต้องชำระในชั้นอุทธรณ์นี้มาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันอ่านคำ
พิพากษาศาลฎีกา

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กำพล ภู่สุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

ศาลจังหวัดชัยบุรี - นายวรสิทธิ์ บรรจงประพันธ์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>